

पृष्ठभूमि और अवलोकन सीखने के परिणाम

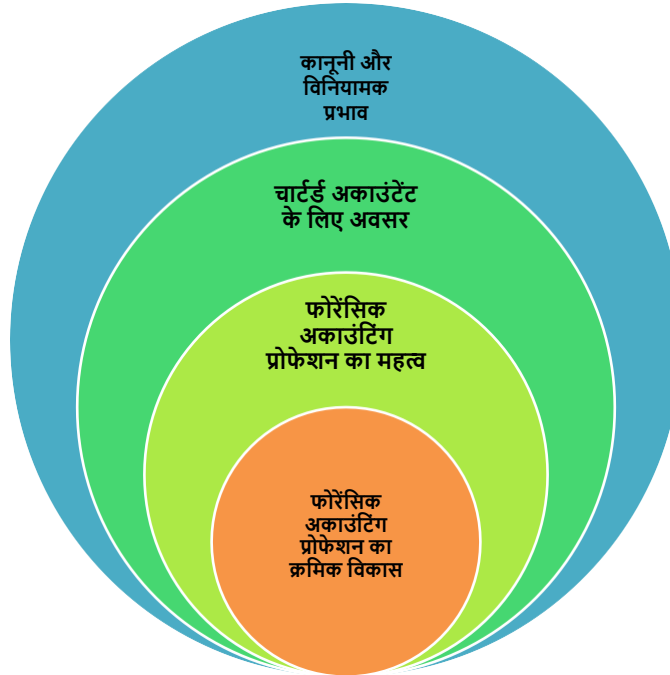


सीखने के परिणाम

इस अध्याय को पढ़ने के बाद, आप सक्षम होंगे: -

- ☐ फॉरेंसिक अकाउंटिंग प्रोफेशन का सारांश और उसके क्रमिक विकास को समझने में
- ☐ कुछ प्रमुख ग्लोबल कॉर्पोरेट धोखाधड़ी के बारे में जानकारी प्राप्त करने में
- ☐ फॉरेंसिक अकाउंटिंग प्रोफेशन के बढ़ते महत्व की समझ प्राप्त करने में
- ☐ फॉरेंसिक अकाउंटिंग प्रोफेशन में वैधानिक और विनियामक प्रभावों का सारांश प्राप्त करने में
- ☐ चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए फॉरेंसिक अकाउंटिंग में अवसरों की एक झलक प्राप्त करने में

अध्याय का अवलोकन



1.1 फॉरेंसिक प्रोफेशन का संक्षिप्त अवलोकन और क्रमिक विकास

फॉरेंसिक शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द "फॉरेंसिस" से हुई है जिसका शाब्दिक अर्थ है "फोरम का या उससे पहले"। रोमन काल में जब किसी पर अपराध का आरोप लगाया जाता था, तो मामले को एक "फोरम" में सार्वजनिक व्यक्तियों के समूह के समक्ष प्रस्तुत किया जाता था। दोषी और दोष लगाने वाला अपनी-अपनी कहानी का पक्ष पेश करते थे और अपने समर्थन में सबूत दिखाते थे, जिसके बाद मामले का फैसला पेश किए गए दमदार तर्कों के आधार पर होता था। ऐसा माना जाता है कि फॉरेंसिक शब्द की उत्पत्ति यहीं से हुई है, जो वैध सबूतों एवं सार्वजनिक पेशगी के दो प्रमुख तत्वों को मिलाता है। ऐतिहासिक रूप से, अपराध को जबरन स्वीकृति और गवाह की गवाही से सुलझाया जाता था, अपराध किया गया या निर्दोष है, यह सिद्ध करने के दोनों संदिग्ध तरीके हैं। कभी-कभी इन तरीकों का इस्तेमाल करके अपराधी भरोसेमंद और दमदार सबूत की कमी के कारण सजा से बच जाते थे। इन क्षेत्रों में शुरुआती कार्य में सबूत को ज्यादा निष्पक्ष और विश्वसनीय तरीके से इकट्ठा करने के तरीके विकसित करना शामिल था। साइंस ने जरूरी अभ्यास उपलब्ध कराए और अपराध की प्रकृति (जैसे, हत्या या दुर्घटना), अपराध का समय, और अपराध और अपराधी के बीच बारीक पहलुओं (जैसे उंगलियों के निशान) को ठीक से स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त किया।

कई अपराधों में पैसा एक बड़ी भूमिका निभाता है। कई बार अपराध के पीछे पैसा एक बड़ा मकसद होता है। उदाहरण के लिए, जहां कोई विवाद प्रॉपर्टी से जुड़ा होता है, वहां हम कभी-कभी देखते हैं कि कथित मालिक दूसरे पक्ष को शारीरिक रूप से चोट पहुंचाते हैं या नुकसान पहुंचाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप आपराधिक कृत्य घटित होता है। इसके अलावा, धन की चोरी भी अपराध की श्रेणी में ही आता है जैसा कि कानून में इसे परिभाषित किया गया है जो धोखाधड़ी, छल, कपट आदि के पीड़ितों की रक्षा करता है। भारत में, इंडियन पीनल कोड (IPC) की धारा 420 *“धोखाधड़ी और बेईमानी से प्रॉपर्टी की डिलीवरी”* पर कानूनी प्रावधान का काफी लोकप्रिय उदाहरण है।

जैसे-जैसे पैसे और प्रॉपर्टी की हैंडलिंग और रिकॉर्डिंग जटिल और प्रगतिशील होती गई, अकाउंटिंग प्रोफेशन का उदय होने लगा। ठीक इसी समय, अकाउंटेंट्स की विश्वसनीयता एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गई। और इस कारण से ही कई तरह के नियंत्रण और संतुलन शुरू किए गए तथा बहीखाता और वित्तीय मामलों की रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता पर सुनिश्चितता उपलब्ध कराने की आवश्यकता उत्पन्न हुई। जिसका नतीजा यह निकला कि ऑडिटिंग प्रोफेशन का जन्म हुआ और बहुत जरूरी आत्मनिर्भर सुनिश्चितता प्रदान करने के लिए ऑडिटर सामने आए।

व्यापार और उद्योग में आई तेजी के साथ, अनैतिक व्यक्तियों के लिए धोखाधड़ी करने के अवसर तेजी से बढ़े। इन सबके साथ-साथ, वित्तीय अपराधों को साबित करने के लिए आवश्यक सबूत जुटाने की आवश्यकता का समर्थन करने के लिए फॉरेंसिक अकाउंटिंग का पेशा आकार लेने लगा।

होना

फॉरेंसिक अकाउंटिंग अब अकाउंटिंग प्रोफेशन के एक उच्च सम्मानित क्षेत्र के रूप में उभरी है, और कुछ लोग इसे अपने आप में एक फॉरेंसिक प्रोफेशन कहेंगे।

साइंस और टेक्नोलॉजी में सभी उन्नति के साथ, इंवेस्टिगेशन बहुत अधिक व्यवस्थित और कठोर हो गई है, जिससे ऐसे सबूत की खोज संभव हो गई है जो ज्यादा भरोसेमंद और स्वीकार्य है। इस तरह से सबूत इकट्ठा करने से सच की सच्चाई को करीब से जाना जा सकता है साथ ही यह जोड़ पाने में मदद मिलती है कि वास्तव में “क्या” हुआ था? फिर भी, यह समझने की जरूरत पड़ती है कि “कार्रवाई क्यों” हुई और इसके लिए आपराधिक कार्यों को उद्देश्यों के साथ समर्थन देने की आवश्यकता भी महत्वपूर्ण हो गई। यह सब तभी संभव हो सकता है जब एक प्रोफेशनल इंवेस्टिगेटर के जानने की इच्छा रखने वाले दिमाग को आपराधिक कृत्य के कारणों को समझने और ऐसे उद्देश्यों का समर्थन करने के लिए सबूत इकट्ठा करने के लिए लगाया जाता है। एक व्यापक इंवेस्टिगेशन के द्वारा, पेशेवर कानून की अदालत में एक स्वतंत्र न्यायाधीश के सामने पूरी तस्वीर पेश करने में सक्षम होता है ताकि यह स्थापित करने में मदद मिल सके कि कोई आपराधिक कृत्य हुआ है या नहीं। इसलिए, पेशेवर कानूनी कार्यवाही का समर्थन करने में सक्षम होता है।

ऐसे मामलों से निपटने के लिए कानूनों के बावजूद धोखाधड़ी के कई मामले सामने आए हैं। फिर भी, धोखाधड़ी की ये घटनाएं साइज़, जियोग्राफिक लोकेशन या उद्योग की परवाह किए बिना कई संगठनों को प्रभावित करती रहती हैं। ग्रेट ब्रिटेन में, 1844 में ज्वाइंट स्टॉक कंपनी एक्ट के पारित होने और इसके बाद के वर्जन ने सामान्य

रूप से ऑडिटिंग फील्ड और बाहरी (स्वतंत्र) ऑडिटिंग के विकास में बहुत योगदान दिया।

धोखाधड़ी की घटनाओं ने आंतरिक ऑडिटिंग जैसे संबंधित क्षेत्रों के उत्थान में मदद की है। दुनिया भर की सरकारों ने कॉर्पोरेट प्रशासन में सुधार के लिए कानूनों और विनियमों को कड़ा किया है। फॉरेंसिक अकाउंटिंग प्रोफेशन के ड्राइवर्स में से एक वित्तीय अपराधों के दोषियों को सजा दिलाने के लिए नियामक आवश्यकताओं को पूरा करना है।

अतीत में सुर्खियों में आने वाली कुछ उल्लेखनीय घटनाएं नीचे प्रस्तुत की गई हैं:

क्रम संख्या	संगठन (वर्ष)	संक्षिप्त जानकारी
1	एनरॉन (2001)	• इन्वेस्टर को 74 बिलियन अमेरिकी डॉलर का घाटा • 1000 से अधिक कर्मचारियों की नौकरियाँ • ग्राहकों, विक्रेताओं और कर्मचारियों पर बहुत बड़ा असर।
2	वर्ल्डकॉम (2002)	• निवेशकों को 180 बिलियन अमेरिकी डॉलर का घाटा • कंपनी के घाटे के कारण 11 बिलियन अमेरिकी डॉलर • 30,000 नौकरियों का नुकसान
3	लेहमैन ब्रदर्स (2008)	• सबप्राइम मॉर्गेज मंदी का कारण बना • 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर (सबसे बड़ी) की बैंकरप्सी फाइलिंग
4	बर्नी मैडॉफ (2008)	• इतिहास की सबसे बड़ी पोंजी स्कीम • 64.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का घाटा
5	सत्यम (2009)	• भारत में सबसे बड़ी अकाउंटिंग धोखाधड़ी • 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का बढ़ा हुआ रेवन्यू और एसेट

एनरॉन - एक रूपरेखा

बैकग्राउंड

एनरॉन ह्यूस्टन, टेक्सास (अमेरिका) में स्थित एक एनर्जी यूटिलिटी कंपनी थी, जिसने ऊर्जा-व्यापार आदि जैसे अन्य व्यवसायों में भी कदम रखा। इसने भारत में भी धबोल पावर कंपनी में इन्वेस्टमेंट के जरिये संचालन शुरू किया, जो नेचुरल गैस से चलने वाला बिजली संयंत्र है और जिससे 2184 मेगावाट बिजली पैदा होती है। वर्ष 1996 में कंपनी ने 13 बिलियन डॉलर का रेवन्यू दर्ज किया था, जो वर्ष 2000 तक बढ़कर 100 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा हो गया। यह जल्दी ही अमेरिका की सातवीं सबसे बड़ी कंपनी बन गई। यह स्टॉक एक्सचेंज में भी एक बहुत लोकप्रिय कंपनी बन गई क्योंकि इसके शेयर की कीमत 90 डॉलर/शेयर के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी।

हालांकि, एनरॉन को एक बड़े अकाउंटिंग धोखाधड़ी में लिप्त पाया गया जो 2001 में दुनिया के सामने आया और अब यह एक ऐसी कंपनी के रूप में सबसे प्रसिद्ध हो गई जिसने विभिन्न अकाउंटिंग अभ्यासों में हेरफेर करके इतिहास की सबसे बड़ी धोखाधड़ी में से एक को अंजाम दिया था।

धोखाधड़ी

एनरॉन ने एनर्जी डेरिवेटिव मार्केट में बड़े पैमाने पर कारोबार किया, जहां उसे भारी व्यापारिक घाटा हुआ। हालांकि, स्पेशल पर्पज व्हीकल (SPVs, जो अलग-अलग कानूनी संस्थाएं हैं) का इस्तेमाल करके, और कई तरह की अकाउंटिंग जादूगरी के माध्यम से, इसने "मार्क-टू-मार्केट" अकाउंटिंग द्वारा अपने रेवन्यू को बढ़ाया, SPVs के माध्यम से अपने भारी घाटे और बड़े कर्ज को छिपाया। एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट ने जनता, अपने व्यापारिक भागीदारों और कर्मचारियों को मूर्ख बनाने के लिए अपने वित्तीय रिकॉर्ड को गढ़कर धोखाधड़ी के तरीकों का इस्तेमाल किया। COO ने जटिल वित्तीय साधनों का उपयोग करके अपने विशाल व्यापारिक संचालन के निर्माण की देखरेख की। एनरॉन के CFO इन जटिल लेनदेन के वित्तपोषण और लेखांकन के लिए जिम्मेदार थे और कंपनी द्वारा त्वरित लाभ के लिए उठाए जा रहे इन नए युग के जोखिमों को दृश्यता देने से बचने के लिए लेखांकन में हेरफेर किया। अपने परिचालन के चरम पर, कंपनी प्रति दिन 2.5 डॉलर बिलियन से अधिक मूल्य के ऐसे व्यापार कर रही थी! SPVs ने इसे इन व्यापारिक सौदों को पुस्तकों से दूर रखने और निवेशक जनता से छिपाने की अनुमति दी।

हालांकि, एनरॉन के कुकृत्यों का अंततः 2001 में पर्दाफाश हुआ, जब उपाध्यक्ष स्तर के अधिकारियों में से एक को इन अनैतिक लेन-देन पर संदेह हुआ और उसने CEO को पत्र लिखकर इसकी सूचना दी और उसके बाद से ही मामले का खुलासा होने लगा। 2001 के मध्य से इसने अपने घाटे की रिपोर्ट करना शुरू कर दिया, जिसके बाद धोखाधड़ी के शुरुआती चेतावनी संकेतों ने पूरी स्थिति को उजागर करना शुरू कर दिया। नवंबर 2001 तक, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने एनरॉन की क्रेडिट रेटिंग को जंक में घटा दिया और दिसंबर 2001 तक एनरॉन ने 60 बिलियन डॉलर से अधिक की संपत्ति के साथ दिवालियापन के लिए आवेदन किया, जो उस समय सबसे बड़े दिवालियापन में से एक था।

परिणाम

बैंकरप्सी के बाद, एनरॉन के ऑडिटर आर्थर एंडरसन को बर्खास्त कर दिया गया क्योंकि उन पर महत्वपूर्ण दस्तावेजों और सबूतों को कतरने और नष्ट करने का आरोप लगाया गया था। उन्हें न्याय में बाधा डालने के लिए यू.एस. डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस द्वारा दोषी ठहराया गया था, और आखिर में उन्हें व्यवसाय से बाहर कर दिया गया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC), इन्वेस्टमेंट बैंकों और रेटिंग एजेंसियों सहित कई अन्य पक्षों पर एनरॉन सागा में लापरवाही का आरोप लगाया गया था।

इस घोटाले के परिणामस्वरूप अमेरिकी सरकार ने सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनियों पर वित्तीय निगरानी बढ़ाने के लिए नए कानूनों और विनियमों की पूरी एक रेंज ही पारित कर डाली। 2002 में सरबेन्स-ऑक्सले एक्ट नाम का एक नया कठोर कानून जारी किया गया था, ताकि सार्वजनिक कंपनियों और उनके अधिकारियों को उनकी कंपनियों के वित्तीय मामलों एवं वित्तीय विवरणों के लिए अधिक जवाबदेह बनाया जा सके।

सोर्स: विभिन्न मीडिया रिपोर्टों और सार्वजनिक डोमेन में दस्तावेजों/रिपोर्टों के शोध पर आधारित

केस स्टडी - वर्ल्डकॉम (एक अंश)

केस का हीरो

सिंथिया कूपर की ईमानदारी पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है, जिन्होंने वर्ल्डकॉम में आंतरिक ऑडिटर के रूप में सावधानीपूर्वक जासूसी का काम किया था, जिससे कुछ ऐसी अकाउंटिंग अनियमितताओं का पता चला जिन्हें जाहिर तौर पर इन्वेस्टर्स को धोखा देने के इरादे से ही किया गया था। वास्तव में उन्हें ऑपरेशनल ऑडिटिंग में जिम्मेदारियाँ सौंपी गईं, जहां सिंथिया और उनके सहयोगियों को कई अजीब वित्तीय लेन-देन पर संदेह हुआ फिर क्या था उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के लिए अपनी सौंपी गई जिम्मेदारियों से बाहर जाकर काम किया। उन्होंने पाया कि लगभग 4 बिलियन डॉलर के गलत तरीके से आवंटित व्यय और फर्जी अकाउंटिंग एंट्रीज को छिपाने के लिए चालाकी से हेरफेर किया गया था।

क्लेंटन, मिसिसिपी जहां से शुरुआत की गई वहीं वर्ल्डकॉम का मुख्यालय स्थित था, मिस कूपर ने संदेह से बचने के लिए अक्सर देर रात को अपना जासूसी कार्य गुप्त रूप से किया। पहली बार जिस बात ने उनकी उत्सुकता बढ़ाई वह मार्च 2002 में हुई जब एक सीनियर लाइन मैनेजर ने उनसे शिकायत की कि उनके बॉस, CFO स्कॉट सुलिवन ने 400 मिलियन डॉलर के रिजर्व अकाउंट को हड़प लिया है जिसे उन्होंने प्रत्याशित रेवन्यू घाटे के खिलाफ बचाव के रूप में अलग रखा था। यह बात सही नहीं लगी, इसलिए कूपर ने वर्ल्डकॉम की अकाउंटिंग फर्म आर्थर एंडरसन से पूछताछ की। उन्होंने उसे टाल दिया और तब मिस कूपर ने बोर्ड की ऑडिट कमेटी के समक्ष इस मामले को उठाने का फैसला किया। इससे उनका अपने बॉस सुलिवन के साथ सीधा टकराव हुआ, जिन्होंने अंततः अपना फैसला वापस ले लिया। हालांकि, अगले दिन उन्होंने उसे ऐसे मामलों से दूर रहने की चेतावनी दी।

इस बात से विचलित हुए बिना कि एनरॉन मामले में एंडरसन की साख खराब हो गई है और SEC वर्ल्डकॉम की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, सिंथिया ने अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखने का फैसला किया। इसी बीच, उन्हें वर्ल्डकॉम के एक वित्तीय विश्लेषक के बारे में पता चला, जिसे एक साल पहले अकाउंटिंग धोखाधड़ी के साथ तालमेल बिठाने में विफल रहने के कारण नौकरी से निकाल दिया गया था।

आखिरकार, उन्होंने और उनकी टीम ने पूंजीगत व्यय के लिए 2 डॉलर बिलियन की अकाउंटिंग एंट्रीज का पता लगाया, जिसे कभी अधिकृत नहीं किया गया था। ऐसा लगा कि कंपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट को पूंजीगत व्यय के रूप में दर्शाने का प्रयास कर रही थी, ताकि कंपनी ज्यादा मुनाफा बनाती दिखाई दे। ज्यादा सबूत जुटाने के लिए, सिंथिया की टीम ने वर्ल्डकॉम की कम्प्यूटरीकृत अकाउंटिंग सूचना प्रणाली के माध्यम से अनधिकृत खोज शुरू की। उन्हें जो मिला वह इस बात का सबूत था कि धोखाधड़ी जैसे घटनाक्रम को अंजाम दिया जा रहा है। जब सुलिवन को चल रहे ऑडिट के बारे में पता चला, तो उन्होंने कूपर से तीसरी तिमाही तक अपना काम स्थगित करने के लिए कहा। उसने बहादुरी दिखाते हुए ऐसा करने से मना कर दिया। वह बोर्ड की ऑडिट कमेटी के पास गई और जून में स्कॉट सुलिवन और दो अन्य को नौकरी से निकाल दिया गया। मिस कूपर ने जो पाया वह अमेरिकी इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा अकाउंटिंग घोटाला था।

SOURCE: <https://www.scu.edu/ethics/focus-areas/business-ethics/resources/worldcom/>

ऊपर सूचीबद्ध ये सभी घटनाएँ वास्तव में अकाउंटिंग में की गई धोखाधड़ी हैं जो इन्वेस्टर्स (और अन्य लोगों) को धोखा देने की उम्मीद में उनके टॉप मैनेजमेंट द्वारा की गई थीं ताकि वे अपने कृत्यों से व्यक्तिगत रूप से वित्तीय लाभ उठा सकें। जैसा कि एनरॉन की रूपरेखा और वर्ल्डकॉम पर की गई केस स्टडी से लिए गए अंश से देखा जा सकता है, धोखाधड़ी का पता लगाना कोई आसान काम नहीं था। व्हिसल ब्लोअर और वर्ल्डकॉम के इंटरनल ऑडिट हेड को धोखाधड़ी साबित करने के लिए धोखाधड़ी वाली एंट्रीज़ की दृढ़ता से तलाश करने के लिए बहुत साहस और फॉरेंसिक अकाउंटिंग प्रकार के काम की आवश्यकता थी।

ऐसे ही, भारत में भी सत्यम एक स्टार्टिंग पॉइंट्स था, जिसके कारण बाद में इस तरह की कई धोखाधड़ी सामने आई।

यहाँ यह कहना अनिवार्य हो जाता है कि इन घटनाओं ने सरकार और विनियामकों को उन प्रणालीगत मुद्दों को कड़ा करने के लिए मजबूर किया है, जो ऐसी घटनाओं के मूल कारण के रूप में उभरे हैं। इन धोखाधड़ी के कारणों में से कुछ इस प्रकार हैं (सांकेतिक सूची):

- (a) बोर्ड और शासन के लिए जिम्मेदार लोगों द्वारा अपर्याप्त निगरानी;
- (b) प्रमोटरों और टॉप मैनेजमेंट द्वारा शक्ति और अधिकार का दुरुपयोग;
- (c) टॉप मैनेजमेंट और ऋणदाताओं/बैंकों के बीच भ्रष्टाचार और मिलीभगत;
- (d) इन्वेस्टिंग जनता से अल्पकालिक प्रदर्शन दबाव; और
- (e) समस्याओं की पहचान करने और रिपोर्ट करने में ऑडिटर एवं नियामकों की ओर से विफलता।

सरकारों और नियामकों ने इन घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं।



1.2 FA के प्रोफेशन का बढ़ता महत्व

किसी भी सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी द्वारा आम जनता तक वित्तीय जानकारी पहुंचाने का सबसे महत्वपूर्ण साधन उसके तिमाही और वार्षिक वित्तीय विवरण हैं। यह संगठन द्वारा इन्वेस्ट करने वाले लोगों, लेनदारों, ऋणदाताओं और निश्चित रूप से शेयरधारकों को वित्तीय परिणामों और मामलों की स्थिति को प्रसारित करने का सबसे विश्वसनीय साधन भी है, ताकि उन्हें अपने इन्वेस्टमेंट और उधार देने के निर्णय लेने की अनुमति मिल सके। इसलिए, वित्तीय बाजारों की सम्पूर्ण कुशलता इन वित्तीय विवरणों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता पर बहुत अधिक निर्भर करती है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज़ (जैसे कि ICAI) और सरकारी प्राधिकरण (जैसे कि MCA और SEBI) ने हमेशा वित्तीय विवरणों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए त्वरित और निर्णायक कार्रवाई की है। इसलिए, कंपनियों से इस बात की आशा की जाती है कि जब भी वित्तीय विवरणों को जारी करने और रिपोर्ट करने की आवश्यकता हो वे प्रामाणिक, सटीक और विश्वसनीय वित्तीय विवरणों को तैयार करने, रिपोर्ट करने और प्रकट करने पर बहुत ज्यादा जोर दें।

समय-समय पर, यह बात सामने आई है कि कुछ (बहुत कम) कंपनियों ने अपने गलत कामों को छिपाने के लिए वित्तीय विवरणों में गड़बड़ी या हेरफेर किया है और उन मामलों में, विवरणों के साथ जारी की गई ऑडिट रिपोर्ट ऑडिटिंग के मानकों के अनुरूप नहीं रही हैं। कंपनी के मैनेजमेंट द्वारा किए गए गलत काम या वित्तीय धोखाधड़ी

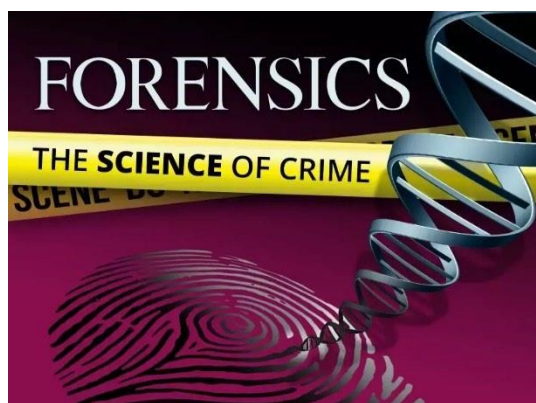
टैक्स चोरी जैसी अनैतिक गतिविधियों में शामिल होने या व्यक्तिगत लाभ के लिए स्टॉक मूल्य में हेरफेर करने या ज्यादातर मामलों में, संगठन की खराब वित्तीय स्थिति के बारे में इन्वेस्टर्स को गुमराह करने के लिए किए गए हैं।

बदलते समय के साथ जैसे-जैसे व्यवसाय और वित्तीय वातावरण ज्यादा जटिल और चुनौतीपूर्ण हो जाते हैं, इन चुनौतियों द्वारा व्यवसाय को आगे बढ़ाने की अंतर्निहित गतिशीलता भी काफी कठिन होती जाती है। इसलिए, कुछ अनैतिक पक्षों द्वारा इन कमियों का फायदा उठाया जाता है, इस उम्मीद में कि हेरफेर केवल एक अस्थायी समाधान होगा और जब स्थिति में सुधार होना शुरू होगा तो, मूल "ईमानदार" स्थिति बहाल कर दी जाएगी। बेशक, ऐसा कभी नहीं होता है, और इससे पहले कि हम जान पाएँ, कंपनी फिसलन भरी ढलान पर अपनी जर्नी शुरू कर चुकी होती है जो कुछ समय बाद नियंत्रण से बाहर हो जाती है। इन हेरफेरियों का कंपनी की समग्र व्यवहार्यता पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है क्योंकि वित्तीय विवरण विश्वास पर आधारित होते हैं और एक बार यह विश्वास खो जाने के बाद, इसे मूल तरीके से कभी भी वापस नहीं पाया जा सकता है। एक कंपनी की विफलता, अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव डालती है।

हाल ही में, पूरी दुनिया में फॉरेंसिक अकाउंटिंग (FA) के प्रोफेशन के महत्व में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, और भारत के नजरिए से देखें तो यह और भी ज्यादा है। लगभग सभी बड़ी धोखाधड़ी की घटनाओं में, खासकर जिनके बारे में ऊपर बताया गया है (और अन्य जो उस समय मीडिया की सुर्खियों में रहीं), बड़ी मात्रा में वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं जिनमें बड़ी रकम और बड़े वित्तीय पहलू शामिल हैं। इन धोखाधड़ी में, सच्चाई का पता लगाने और सच में क्या हुआ, यह पूरी तरह से समझने के लिए, वित्तीय अकाउंटिंग विशेषज्ञता वाले प्रोफेशनलों का इस्तेमाल संदिग्ध लेनदेन की बहुत विस्तार से इन्वेस्टिगेशन करके आवश्यक सबूतों को एक साथ जोड़ने के लिए किया गया था। इस स्तर की विशेषज्ञता की आवश्यकता जटिल पहेली को एक साथ जोड़ने के लिए थी, जिसे आमतौर पर वित्तीय अपराधी पीछे छोड़ देते हैं। इनमें से कई अपराधी वास्तव में ऐसे लोग हैं जो "अकाउंटिंग लैंग्वेज" को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। वास्तव में, वे वित्तीय बारीकियों को इतनी अच्छी तरह से जानते हैं कि वे वित्तीय अपराधों के लिए कमियों को ढूँढ़ लेते हैं और उनको जल्दी से पहचान कर उनका फायदा भी उठा लेते हैं। बस इतना भर नहीं, कुछ मास्टरमाइंड इतने चालक होते हैं कि वे आमतौर पर एक कदम आगे बढ़कर अपनी विशेषज्ञता का इस्तेमाल अपने "आपराधिक पदचिह्नों" को छिपाने के लिए करते हैं।

इस तरह, वे अपने सीनियर्स या यहाँ तक कि ऑडिटर्स की नज़रों से अपने अपराध को छिपाने में सक्षम होते हैं! पिछले वित्तीय धोखाधड़ी की स्टडी (गेराल्ड, 2002) ने निर्णायक रूप से प्रूव किया है कि वित्तीय सूचना हेरफेर कंपनियों द्वारा जारी किए गए वित्तीय विवरणों में इन्वेस्टर जनता के विश्वास को काफी हद तक खत्म कर देते हैं।

इस भरोसे को बनाए रखने और उसे बहाल करने के लिए यह बहुत जरूरी है कि सरकार और विनियामक सक्रिय भूमिका निभाएं और यह सुनिश्चित करें कि ऐसी किसी भी घटना को अच्छी तरह और जल्दी से रोका जाए। भारत में जब सत्यम धोखाधड़ी की घटना सामने आई थी, तब भी यही स्थिति थी। सरकारी मशीनरी ने घटना का असर कम करने के लिए तेजी से काम किया और यह सुनिश्चित करने के लिए काफी प्रयास किए गए कि कंपनी के आने वाले इस विस्फोट से इन्वेस्टर को कम से कम नुकसान हो।



कानून प्रवर्तन अधिकारी अपराधियों का पीछा करने के लिए तैयार बैठे थे इसलिए दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए कई फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन तत्काल तरीके से की गई। वास्तव में, सत्यम धोखाधड़ी ने भारत में फॉरेंसिक अकाउंटिंग के प्रोफेशन को महत्वपूर्ण तरीके से गति दी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि फॉरेंसिक तकनीक सबूत इकट्ठा करने और सच्चाई का पता लगाने के लिए मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तरीकों का इस्तेमाल करती है, जिससे मामलों को बहुत व्यवस्थित और विश्वसनीय तरीके से सुलझाने में मदद मिलती है।

इन सभी धोखाधड़ी के मामलों में आई खतरनाक तेजी की दर ने, इन मामलों को सुलझाने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों की मदद करने के लिए प्रोफेशनल एक्सपर्ट की आवश्यकता में भी बढ़ोत्तरी देखी गई है। प्रोफेशनलों को न केवल कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा बल्कि ऋणदाताओं (जैसे बैंक) एवं इन्वेस्टर्स द्वारा और कुछ मामलों में स्वयं कंपनियों के टॉप मैनेजमेंट द्वारा भी बुलाया जा रहा है। फॉरेंसिक तकनीकों का इस्तेमाल करके वित्तीय अपराधों की इन्वेस्टिगेशन करने में व्यावहारिक ज्ञान और विशेषज्ञता वाले प्रोफेशनल की अब बहुत मांग है। भारत में, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) के नेतृत्व में अकाउंटिंग प्रोफेशन ने इस संबंध में अग्रणी भूमिका निभाई है। इस क्षेत्र में काम करने वाले ज्यादातर प्रोफेशनल्स योग्य और अभ्यासरत चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। उन्होंने ऐसे "व्हाइट-कॉलर अपराधों" के लिए सबूत इकट्ठा करने के लिए सेवाएँ उपलब्ध कराके अपना नाम बनाया है। इसके अलावा, ICAI "फॉरेंसिक अकाउंटिंग और इन्वेस्टिगेशन स्टैंडर्ड" के सेट को जारी करके प्रोफेशनलों द्वारा किए गए काम की गुणवत्ता में सुधार करने में काफी सक्रिय रहा है, जिसे FAIS भी कहा जाता है।

उदाहरण

वर्ल्डकॉम मामले में, इंटरनल ऑडिटर को न केवल सही जगहों पर देखने के बेसिक इन्वेस्टिगेशन स्किल की जरूरत थी, बल्कि कंप्यूटर सिस्टम की तकनीकी विशेषज्ञता का भी होना अनिवार्य था। इसमें बाधाओं के बावजूद काम जारी रखने की दृढ़ता भी शामिल थी। आखिरकार, बॉस और अन्य सीनियर्स द्वारा डराए जाने पर काबू पाने के लिए बहुत साहस की आवश्यकता थी।

FA प्रोफेशनल के बढ़ते महत्व का मुख्य कारण यह है कि वे बेसिक अकाउंटिंग और वित्त कौशल से भी कहीं अधिक योग्यताओं के साथ आते हैं। FA प्रोफेशनल वास्तव में एक अत्यधिक कुशल, बहुआयामी प्रोफेशनल है, जिसके पास कई अलग-अलग क्षेत्रों में विशेषज्ञता है (और न केवल बेसिक अकाउंटिंग और वित्त)। इनमें से ज्यादातर असाइनमेंट में कानून और विनियमन एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं, जिसके कारण ऐसे असाइनमेंट में कानूनी ज्ञान और विशेषज्ञता महत्वपूर्ण हो जाती है।

दूसरा पहलू जिसे अब अच्छी तरह से पहचान मिल चुकी है, वह यह है कि कुछ उद्योग (जैसे, बैंकिंग उद्योग) और क्षेत्र (जैसे, वित्त और रियल एस्टेट क्षेत्र) हैं जो वित्तीय और अकाउंटिंग धोखाधड़ी के लिए ज्यादा इच्छुक हैं। इसका आंशिक कारण यह है कि बैंक, खासकर भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (PSB), कुछ अत्यधिक प्रभावशाली (और कुछ हद तक भ्रष्ट) प्रमोटर्स द्वारा आसान लक्ष्य पाए गए हैं, जो इन बैंकों से ऋण प्राप्त करने के लिए अपने संबंधों का उपयोग करते हैं, लेकिन इन ऋणों को वापस करने का कभी कोई इरादा नहीं रखते हैं।



1.3 कानूनी और विनियामक प्रभाव

फॉरेंसिक अकाउंटिंग प्रोफेशन की एक मुख्य विशेषता यह है कि यह अकाउंट्स और कानून के बीच के चौराहे पर मौजूद है। इस क्षेत्र में करियर बनाने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट को इस क्षेत्र में लागू होने वाली कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं की अच्छी समझ होनी चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि ज्यादातर मामलों में, फॉरेंसिक या इन्वेस्टिगेशन का काम कुछ निर्धारित कानूनों और विनियमों के उल्लंघन की पहचान करने पर केंद्रित होता है। सब होते हुए भी, किसी के खिलाफ गलत काम करने का आरोप लगाना उचित नहीं है, जब तक कि इन आरोपों को कानून की अदालत में साबित नहीं किया जा सकता है, जो आरोपी को न केवल निष्पक्ष रूप से अपना बचाव करने के लिए मंच प्रदान करता है, बल्कि एक निष्पक्ष न्यायाधीश को दोनों पक्षों द्वारा अपने-अपने पक्ष के समर्थन में पेश सबूत की समीक्षा करके दोषी या निर्दोष होने का स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए भी मंच प्रदान करता है।

हर समझौता अपनी परिस्थितियों और संदर्भ के कारण अद्वितीय होता है और ज्यादातर मामलों में, प्रासंगिक लागू कानूनों के अधीन होता है। प्रोफेशनल से न केवल सामान्य कानूनों के प्रावधानों को समझने की आशा की जाती है, बल्कि उन खास आवश्यकताओं को भी समझने की भी अपेक्षा की जाती है जो परिस्थितियों के तहत लागू हो सकती हैं। इन प्रावधानों की लगभग पूर्ण जानकारी और समझ के बिना, प्रोफेशनल अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगा, न ही वह समझौते को प्रभावी तरीके से पूरा करने के लिए प्रासंगिक और सटीक सबूत की तलाश कर पाएगा।

उदाहरण

किसी भी कोर्ट में होने वाली कार्यवाही में, न्यायालय में स्वीकार्य होने वाले किसी भी सबूत को इंडियन इविडेंस एक्ट, 1872 के प्रावधानों के अनुरूप होना चाहिए। यह कानून सबूत की प्रकृति (जैसे, यह प्रासंगिक होना चाहिए) और न्यायालय की कार्यवाही में पेश करने के लिए सबूत इकट्ठा करने के तरीके को परिभाषित करता है। यह प्रावधानों को स्पष्ट करने के लिए विभिन्न उदाहरण भी देता है और इसका गहन अध्ययन भी किया जाना चाहिए।

यह भी ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है कि FAI समझौता तब उत्पन्न हो सकता है जब:

- प्रोफेशनल को किसी खास कानून या विनियमन (जैसे, न्यायालय या सक्षम प्राधिकारी द्वारा) के अनुसार नियुक्त किया जाता है - जो समझौते के संचालन के लिए मैंडेट और प्रोसेस दोनों प्रदान कर सकता है; या
- प्रोफेशनल को क्लाइंट द्वारा संविदात्मक व्यवस्था के माध्यम से नियुक्त किया जाता है - जो मैंडेट प्रदान कर सकता है लेकिन विभिन्न कानूनों और विनियमों के प्रावधानों के अधीन होता है और उन कानूनों और विनियमों के ढांचे के अंदर संविदा का संचालन करता है।

महत्व

फॉरेंसिक लेखांकन और जांच सगाई में कानूनों और विनियमों से निपटने के दौरान, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि पेशेवर को न केवल आरोपी पक्ष द्वारा कानूनी और नियामक उल्लंघनों की तलाश करनी है, बल्कि उन प्रावधानों के अनुरूप अपना काम भी करना है जो इस तरह के काम को निर्धारित करते हैं सबूत मामले की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता पर समझौता किए बिना पूरा किया जाना है।

यह समझने की जरूरत है कि एफएआई की व्यस्तताओं पर कई कानून और नियम लागू होते हैं। इन्हें "प्रत्यक्ष प्रभाव कानूनों" और कुछ "नियोजन विशिष्ट कानूनों" में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसे आगे समझाया गया है:

- (a) **प्रत्यक्ष प्रभाव कानून:** सभी कानून नियोजन का एक अभिन्न अंग होने के बावजूद, कुछ कानून विशेष रूप से एफएआई नियोजन के लिए लागू होते हैं। ये कानून पेशेवर के लिए नियोजन का संचालन करने के लिए एक आवश्यक आधार बनाते हैं। उदाहरण के लिए, सफेदपोश अपराध, भ्रष्टाचार और धन शोधन से संबंधित प्रावधानों के साथ कुछ कानून हैं, और धोखाधड़ी और अनियमितताओं से संबंधित विशिष्ट प्रावधानों के साथ कुछ अनुबंध या कंपनी से संबंधित कानून हैं। पेशेवर से अपेक्षा की जाती है कि उन्हें इन प्रत्यक्ष प्रभाव कानूनों की बुनियादी समझ होगी ताकि वे योजनाओं की योजना बना सकें और उनका संचालन कर सकें।
- (b) **नियोजन विशिष्ट कानून:** ऊपर वर्णित सीधे प्रभावित करने वाले कानूनों के अलावा, कुछ विशिष्ट कानून हैं जो नियोजन की योजना बनाई और निष्पादित होने पर लागू होते हैं। ये नियोजन विशिष्ट कानून ऐसी स्थितियों में नियोजन के समग्र संचालन को नियंत्रित करेंगे। एक उदाहरण के रूप में, सूचना प्रौद्योगिकी वातावरण, व्यक्तियों की गोपनीयता, ढीठता और दिवालियापन से संबंधित कुछ कानूनों से संबंधित प्रावधानों के साथ कुछ संविधि हैं जो उस तरीके को संहिताबद्ध करते हैं जिसमें एफएआई प्रक्रियाओं को साक्ष्य और कानूनों की खोज करने के लिए शामिल किए जाने की आवश्यकता होती है कि कैसे साक्ष्य को न्यायालय में स्वीकार्य होने की आवश्यकता है। व्यावसायिक से अपेक्षा की जाती है कि उन्हें कार्य प्रक्रियाओं के उचित संचालन के लिए इन विशिष्ट कानूनों की बुनियादी समझ हो।

विभिन्न कानूनों और विनियमों की प्रकृति का एक सार जो पेशेवर द्वारा किए गए असाइनमेंट के लिए प्रासंगिक हो सकता है, नीचे दिया गया है: -

- (a) **भारतीय दंड संहिता, 1860:** भारतीय दंड संहिता (IPC) देश का सबसे पहला आपराधिक कानून है। इसमें संपत्ति और चोरी आदि से संबंधित अपराधों सहित सभी आपराधिक अपराध शामिल हैं। अपराध का दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को आईपीसी के तहत दंडनीय माना जाता है। आईपीसी के तहत कुछ प्रासंगिक धाराएं इस प्रकार हैं:
 - धारा 405: विश्वास का आपराधिक उल्लंघन

- धारा 420: धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति के वितरण को प्रेरित करना
 - धारा 463: जालसाजी
 - धारा 464: झूठे दस्तावेज बनाना
- (b) **भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872:** भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 भारत में अनुबंधों से संबंधित कानून को निर्धारित करता है और भारतीय अनुबंध कानून को विनियमित करने वाला प्रमुख अधिनियम है।
- धारा 17: संविदात्मक व्यवस्था के संदर्भ में धोखाधड़ी को परिभाषित करता है।
 - धारा 18: गलत बयानी को परिभाषित करता है
- (c) **भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872:** भारतीय साक्ष्य अधिनियम (IEA) में नियमों और संबंधित मामलों का एक समूह शामिल है जो भारतीय न्यायालयों में साक्ष्य की स्वीकार्यता को कवर करता है। यह अधिनियम तीन भागों में विभाजित है और इस अधिनियम के तहत कुल 11 अध्याय हैं, इनका सारांश इस प्रकार है:
- 1) आईईए भाग 1: उन तथ्यों की प्रासंगिकता से संबंधित है जो साक्ष्य का आधार बनते हैं।
 - अध्याय 1 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का परिचय देता है। (एक सिंहावलोकन)
 - अध्याय 2 तथ्यों की प्रासंगिकता से संबंधित है।
 - 2) आईईए भाग 2: सौदों में साक्ष्य के विषय और मौखिक बनाम दस्तावेजी वातावरण जैसे मामले शामिल हैं।
 - अध्याय 3 उन तथ्यों से संबंधित है जिन्हें साबित करने की आवश्यकता नहीं है
 - अध्याय 4 मौखिक साक्ष्य के मामलों से संबंधित है
 - अध्याय 5 दस्तावेजी साक्ष्य से संबंधित है, और
 - अध्याय 6 दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक के बहिष्करण से संबंधित मामलों से संबंधित है।
 - 3) आईईए भाग 3: साक्ष्य के उत्पादन और प्रभाव से संबंधित है।
 - अध्याय 7 साक्ष्य के बोझ से संबंधित है
 - अध्याय 8 एस्टोपेल से संबंधित है
 - अध्याय 9 गवाहों से संबंधित है
 - अध्याय 10 गवाहों की परीक्षा से संबंधित है, और
 - अध्याय 11 अनुचित स्वीकारोक्ति और साक्ष्य की अस्वीकृति से संबंधित है।

भारत में प्रचलित विधि विज्ञान लेखांकन के पेशे में भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के महत्व पर जोर देना उचित होगा क्योंकि इस कानून में स्पष्ट रूप से उस बात का विवरण दिया गया है जिसे न्यायालय में स्वीकार्य (या अस्वीकार्य) माना जाता है। यह देखते हुए कि पेशेवर का काम एकत्र किए गए सबूतों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता पर आधारित है, यह महत्वपूर्ण है कि इस कानून की बारीकियों को पेशेवर द्वारा अच्छी तरह से समझा जाए।

- (d) **दंड प्रक्रिया संहिता 1973:** सभी आपराधिक कार्यवाहियों पर लागू होने वाली सीपीसी अपराधियों को पकड़ने, आपराधिक मामलों की जांच करने, आपराधिक न्यायालयों के समक्ष उनके परीक्षण कैसे आयोजित किए जाने हैं और दोषी पक्षों को उचित सजा देने के तरीके के लिए आवश्यक तंत्र बनाती है। सीपीसी आपराधिक अदालतों के पदानुक्रम की भी गणना करता है जिसमें विभिन्न अपराधों की कोशिश की जा सकती है और संबंधित न्यायालयों द्वारा पारित की जा सकने वाली सजा की सीमाएं भी बताती हैं। विधि प्रवर्तन एजेंसियों के साथ कार्य करने वाले विधि विज्ञान अभियांत्रिकी पेशेवरों के लिए यह एक महत्वपूर्ण विधान है जिसे भली-भांति समझने की आवश्यकता है ताकि जांच उचित और आज्ञाकारी तरीके से की जा सके।
- (e) **भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988:** भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (PCA) को भारत में सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के व्यवसाय में भ्रष्टाचार और अन्य कदाचारों से लड़ने के लिये अधिनियमित किया गया था। यह भ्रष्टाचार की बुराई को रोकने के लिए भ्रष्ट लोक सेवकों के खिलाफ आपराधिक आरोपों को आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया है। पीसीए के तहत कुछ प्रासंगिक धाराएं इस प्रकार हैं:
- धारा 7 में लोक सेवक को रिश्वत दिए जाने से संबंधित अपराध शामिल है
 - धारा 7क भ्रष्ट या अवैध साधनों द्वारा या व्यक्तिगत प्रभाव का प्रयोग करके लोक सेवक को प्रभावित करने के लिए अनुचित लाभ उठाना
 - धारा 8 लोक सेवक को रिश्वत देने से संबंधित अपराध
 - धारा 9 में किसी वाणिज्यिक संगठन द्वारा किसी लोक सेवक को रिश्वत देने से संबंधित अपराध शामिल है
 - धारा 12 अपराधों के दुष्प्रेरण के लिए दंड
- (f) **बेनामी संपत्ति लेनदेन अधिनियम, 1988 का निषेध:** बेनामी संपत्ति लेनदेन अधिनियम का निषेध एक बेनामी व्यक्ति (जिसे किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जो कागज पर संपत्ति का मालिक है, लेकिन जहां ऐसी संपत्ति के लिए भुगतान किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया है) द्वारा संपत्तियों को रखना (या लेनदेन करना) अवैध बनाता है और सरकार को ऐसी बेनामी संपत्ति को जब्त करने का अधिकार देता है। इस कानून के तहत कुछ प्रासंगिक धाराएं (§) इस प्रकार हैं:
- धारा 3 बेनामी लेनदेन के निषेध से संबंधित है
 - धारा 4 में रखी गई बेनामी संपत्ति की वसूली के अधिकार पर रोक है
 - धारा 5 बेनामी संपत्ति से संबंधित है जिसे जब्त करने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया है

(g) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992: भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (SEBI) अधिनियम ने प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करने और भारत में प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देने और विनियमित करने के लिए एक बोर्ड की स्थापना की। इसके विभिन्न अध्याय हैं, जिनमें से महत्वपूर्ण हैं:

- सेबी की स्थापना पर अध्याय II
- अध्याय IV में बोर्ड की शक्तियों और कार्यों को शामिल किया गया है
- अध्याय वीए जोड़-तोड़ और भ्रामक युक्तियों के निषेध, अंदरूनी व्यापार और प्रतिभूतियों या नियंत्रण के पर्याप्त अधिग्रहण से संबंधित है

(h) **धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA)** पीएमएलए को धन-शोधन को रोकने और धन-शोधन से व्युत्पन्न संपत्ति को जब्त करने का प्रावधान करने के लिए अधिनियमित किया गया था। पीएमएलए भारत में धन शोधन का मुकाबला करना चाहता है और इसके तीन मुख्य उद्देश्य हैं:

- धन शोधन को रोकने और नियंत्रित करने के लिए।
- शोधित धन से प्राप्त संपत्ति को जब्त करना और जब्त करना; और
- भारत में धन शोधन से जुड़े किसी अन्य मुद्दे से निपटने के लिए।

पीएमएलए और उसके अंतर्गत अधिसूचित नियम बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं और मध्यवर्तियों पर ग्राहकों की पहचान सत्यापित करने, रिकार्ड रखने और निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्रस्तुत करने का दायित्व अधिरोपित करते हैं।

(i) **कंपनी अधिनियम, 2013:** कंपनी अधिनियम, 2013) कंपनियों से संबंधित राष्ट्र के सबसे महत्वपूर्ण कानूनों में से एक है। विधि विज्ञान लेखाकरण पेशेवर के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान इस प्रकार हैं - धारा 34 विवरणिका में गलत बयानों के लिए आपराधिक दायित्व

- धारा 36 धन का निवेश करने के लिए व्यक्तियों को धोखे से प्रलोभित करने के लिए दंड
- धारा 210 कंपनी के कार्यों का अन्वेषण
- धारा 211 गंभीर धोखाधड़ी अन्वेषण कार्यालय की स्थापना
- धारा 212 गंभीर धोखाधड़ी अन्वेषण द्वारा कंपनी के कार्यों का अन्वेषण।

- धारा 213 अन्य मामलों में कंपनी के मामलों की जांच
- धारा 245 वर्ग कार्रवाई
- धारा 447 धोखाधड़ी के लिए सजा
- धारा 448 मिथ्या कथन के लिए दण्ड

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 211 के अनुसार, एसएफआईओ की स्थापना भारत सरकार द्वारा 2015 में की गई थी। एसएफआईओ कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) के तहत एक बहु-अनुशासनात्मक संगठन है, जिसमें अकाउंटेंसी, फॉरेंसिक लेखांकन, बैंकिंग, कानून, सूचना प्रौद्योगिकी, जांच, कंपनी कानून, पूंजी बाजार और कराधान आदि के क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल हैं, जो सफेदपोश अपराधों और धोखाधड़ी के अभियोजन पक्ष का पता लगाने और मुकदमा चलाने या सिफारिश करने के लिए हैं। किसी कंपनी के कार्यों की जांच एसएफआईओ को सौंपी जाती है, जहां सरकार की राय है कि निम्नलिखित में से किसी भी स्थिति के मामले में कंपनी के मामलों की जांच करना आवश्यक है:

- (a) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 208 के तहत रजिस्ट्रार या इंस्पेक्टर की रिपोर्ट प्राप्त होने पर;
- (b) (क) क्या यह सच है कि किसी कंपनी द्वारा पारित विशेष संकल्प की सूचना पर कि उसके कार्यों की जांच किए जाने की आवश्यकता है;
- (c) जनहित में; नहीं तो
- (d) केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी भी विभाग से अनुरोध पर।

(j) **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000** यह कानून इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज और इलेक्ट्रॉनिक संचार के अन्य साधनों, जिन्हें आमतौर पर "इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स" के रूप में जाना जाता है, के माध्यम से किए गए लेनदेन के लिए कानूनी मान्यता प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया था, जिसमें सरकारी एजेंसियों के साथ दस्तावेजों की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग की सुविधा के लिए संचार और सूचना के भंडारण के कागज-आधारित तरीकों के विकल्पों का उपयोग शामिल है। इस कानून के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों का सार इस प्रकार है: -

- धारा 4 इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की कानूनी मान्यता
- धारा 43 कम्प्यूटर, कम्प्यूटर प्रणाली आदि को हुई क्षति के लिए शास्ति और प्रतिकर।
- धारा 43A डेटा की सुरक्षा करने में विफलता के लिए मुआवजा
- धारा 65 कंप्यूटर स्रोत दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़
- धारा 66 कंप्यूटर से संबंधित अपराध
- धारा 66 ख चुराए गए कम्प्यूटर संसाधन या संचार युक्ति को बेईमानी से प्राप्त करने के लिए दण्ड

धोखाधड़ी और फॉरेंसिक के क्षेत्र में प्रासंगिक विदेशी कानून: कई बार, फॉरेंसिक लेखा को सीमा पार लेनदेन (जैसे, कच्चा माल खरीदना या उत्पाद बेचना) से संबंधित स्थितियों से निपटना पड़ता है, या उन्हें वैश्विक निहितार्थ (जैसे, हस्तांतरण मूल्य निर्धारण) वाले मामलों से निपटना पड़ सकता है। कई देशों में काम करने वाली कंपनियों को न केवल उस देश से संबंधित कानूनों और विनियमों का अनुपालन करना पड़ता है जिसमें वे काम करती हैं बल्कि उनकी मूल इकाई या उन देशों के अन्य देशों से भी संबंधित हैं जहां वे पंजीकृत हो सकते हैं (जैसे, टैक्स हेवन)। इन सभी विभिन्न न्यायालयों के पास भारत से संबंधित कानूनों के तहत ऊपर सूचीबद्ध विषयों से संबंधित मामलों से संबंधित अपने स्वयं के कानून हैं, जैसे कि भ्रष्टाचार, रिश्वत, धन शोधन, आदि, यह देखते हुए कि ये वैश्विक समस्याएं हैं और अकेले भारत में कारोबारी माहौल को परेशान करने वाली समस्याएं नहीं हैं। इनमें से कुछ कानूनों का एक त्वरित स्रैपशॉट यहां प्रस्तुत किया गया है।

भूक्षेत्र	विधायन	जारी करने का वर्ष
संयुक्त राज्य अमेरिका	विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम	1977
संयुक्त राज्य अमेरिका	सरबेन्स ऑक्सले अधिनियम	2002
संयुक्त राज्य अमेरिका	धन शोधन निवारण अधिनियम	2002
संयुक्त राज्य अमेरिका	संयुक्त राज्य संगठनात्मक सजा दिशानिर्देश	2004
यू.के.	यूनाइटेड किंगडम रिश्वत अधिनियम	2010

1.4 के लिए फॉरेंसिक लेखांकन में अवसर सीए

फॉरेंसिक लेखा और जांच के क्षेत्र में सनदी लेखाकार (CA) के लिए प्रचुर अवसर हैं।

- 1) इन क्षेत्रों में करियर चुनौतीपूर्ण है, लेकिन काफी रोमांचक है क्योंकि एक सीए जो वित्तीय अपराधों को रोकने या पता लगाने में मदद कर रहा है, वास्तव में समाज में एक बड़े कारण के लिए लड़ रहा है। आईसीएआई ने फॉरेंसिक लेखा और जांच मानकों (एफएआईएस) का एक सेट जारी किया है जिस पर अगले अध्याय में चर्चा की गई है। फॉरेंसिक लेखा और जांच (एफएआई) नियोजन विभिन्न संदर्भ या स्थितियों के लिए की जा सकती है। उनकी प्रकृति के आधार पर, किए गए जुड़ाव में निम्नलिखित तत्वों में से कोई एक या सभी शामिल हो सकते हैं: फॉरेंसिक लेखा सेवाएं
- 2) जांच सेवाएं।
- 3) मुकदमेबाजी सहायता सेवाएं।

न्यायिक लेखा सेवाएं: इस क्षेत्र में प्रोफेसरों द्वारा प्रदान की जा सकने वाली सेवाओं की एक सांकेतिक सूची इस प्रकार है:

- (a) वित्तीय विवरण जोड़तोड़
- (b) फंड डायवर्सन/एसेट ट्रेसिंग
- (c) -धन शोधन विरोधी
- (d) लाइसेंस शुल्क/बकाया/कर चोरी
- (e) संबंधित पार्टी लेनदेन/मूल्यांकन
- (f) हानि/क्षति का मूल्यांकन/अनुमान
- (g) आईबीसी (इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड) के तहत संदिग्ध लेनदेन

जांच सेवाएं: इस क्षेत्र में पेशेवर द्वारा प्रदान की जा सकने वाली सेवाओं की एक सांकेतिक सूची इस प्रकार है:

- (a) धोखाधड़ी की जांच (साइबर धोखाधड़ी सहित)
- (b) बीमा/व्यक्तिगत चोट के दावे
- (c) नैतिक/आचार संहिता का उल्लंघन
- (d) व्हिसल-ब्लोअर की शिकायतें
- (e) संपत्ति की चोरी/रिश्वतखोरी/भ्रष्टाचार
- (f) बौद्धिक संपदा का डेटा उल्लंघन/चोरी

मुकदमेबाजी सहायता सेवाएं: इस क्षेत्र में पेशेवर द्वारा प्रदान की जा सकने वाली सेवाओं की एक सांकेतिक सूची इस प्रकार है:

- (a) वैकल्पिक विवाद समाधान
- (b) सक्षम प्राधिकारी के समक्ष गवाही

इन्हें निम्नानुसार समझाया गया है: **वित्तीय विवरण जोड़तोड़**: वित्तीय विवरण जोड़तोड़ पर फॉरेंसिक लेखा नियोजन का संचालन करते समय, प्राथमिक उद्देश्य संगठन के वित्तीय विवरणों से संबंधित किसी भी धोखाधड़ी गतिविधियों की पहचान करना है। यहां कुछ विशिष्ट उद्देश्य दिए गए हैं जो इस तरह के अभ्यास पर लागू हो सकते हैं:

- (a) हेरफेर की प्रकृति और सीमा की पहचान करें: वित्तीय विवरणों में हेरफेर करने के लिए उपयोग किए जाने वाले विशिष्ट तरीकों का निर्धारण करें, जैसे कि लेनदेन को गलत साबित करना, या रिकॉर्ड में बदलाव करना, और उनका उपयोग किस हद तक किया गया था।

- (b) हेरफेर के प्रभाव का निर्धारण करें: संगठनों के वित्तीय प्रदर्शन पर वित्तीय विवरण हेरफेर के प्रभाव का निर्धारण करें, जैसे कि मुनाफे को बढ़ाना या नुकसान छिपाना।
- (c) शामिल पक्षों की पहचान करें: उन व्यक्तियों या समूहों की पहचान करें जो किसी भी बाहरी पार्टियों सहित वित्तीय बयान हेरफेर में लगे हुए हैं।
- (d) कानूनों और विनियमों के किसी भी उल्लंघन की पहचान करें: निर्धारित करें कि क्या वित्तीय विवरण हेरफेर में कानूनों और विनियमों का कोई उल्लंघन शामिल है, जैसे कि प्रतिभूति धोखाधड़ी, गणना मानक, कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार अपर्याप्त प्रकटीकरण, -धन शोधन विरोधी कानूनों का उल्लंघन, दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016, आदि।

फंड डायवर्सन/एसेट ट्रेसिंग: फंड डायवर्सन या एसेट ट्रेसिंग मामलों में फॉरेंसिक लेखांकन के उद्देश्य विशिष्ट मामले के आधार पर भिन्न हो सकते हैं, लेकिन आम तौर पर, निम्नलिखित उद्देश्य लागू हो सकते हैं:

- (a) धन या परिसंपत्तियों के दुरुपयोग की पहचान करने के लिए: फंड के दुरुपयोग या परिसंपत्ति ट्रेसिंग मामलों में फॉरेंसिक लेखांकन का प्राथमिक उद्देश्य किसी भी फंड या संपत्ति की पहचान करना है जिसे मूल इरादों या समझौतों के उल्लंघन में डायवर्ट या दुरुपयोग किया गया है। उदाहरण के लिए, उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए बैंक से ऋण के रूप में प्राप्त निधियों का उपयोग उपकरण खरीदने के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि कुछ अन्य व्यवसायों में डायवर्ट किया जाता है, या व्यवसाय से असंबंधित व्यक्तियों के आवास के लिए भूमि खरीदने के लिए उपयोग किया जाता है। इसलिए, इस मामले में उद्देश्यों में बैंक खातों या अन्य वित्तीय रिकॉर्ड के माध्यम से धन का पता लगाना, या स्वामित्व रिकॉर्ड या अन्य दस्तावेज के माध्यम से सेट का पता लगाना शामिल हो सकता है।
- (b) नुकसान की मात्रा निर्धारित करने के लिए: उद्देश्य फंड के दुरुपयोग या परिसंपत्ति के दुरुपयोग के परिणामस्वरूप हुए नुकसान की मात्रा निर्धारित करना हो सकता है। इसमें डायवर्ट की गई निधियों अथवा दुवनियोजित परिसंपत्तियों के मूल्य के साथ-साथ विनियोजन अथवा दुवनियोजन के परिणामस्वरूप होने वाली किसी वित्तीय क्षति की गणना करना शामिल हो सकता है।
- (c) एक समयरेखा स्थापित करने के लिए: उद्देश्य मामले से संबंधित घटनाओं की समयरेखा स्थापित करना हो सकता है। इसमें यह पहचानना शामिल हो सकता है कि धन या संपत्ति कब स्थानांतरित की गई थी, या जब वित्तीय विवरण या अन्य दस्तावेज बदल दिए गए थे, या जब अन्य अनियमितताएं वास्तव में हुई थीं।
- (d) शामिल पक्षों की पहचान करने के लिए: उद्देश्य डायवर्सन या दुरुपयोग में शामिल पार्टियों की पहचान करना हो सकता है। इसमें वित्तीय लेनदेनों का पता लगाना और वित्तीय अभिलेखों का विश्लेषण करना शामिल हो सकता है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि बैंक से या लेखा पुस्तकों पर लेनदेन को संसाधित करने में शामिल लोग शामिल हैं।

- (e) संपत्ति वसूली में सहायता करने के लिए: पेशेवर को डायवर्ट किए गए धन या गलत तरीके से की गई संपत्ति की वसूली में सहायता करने के लिए बुलाया जा सकता है। इसमें कानून प्रवर्तन एजेंसियों या अन्य पेशेवरों के साथ काम करना शामिल हो सकता है ताकि परिसंपत्तियों को पुनर्प्राप्त किया जा सके या जानकारी प्रदान की जा सके जो लापता धन या परिसंपत्तियों के स्थान की पहचान करने में मदद कर सके।

एंटी-धन शोधन विरोधी: धन शोधन अपराध में एफएआई की नियोजन का उद्देश्य संपत्तियों का पता लगाना है। इन स्थितियों में निम्नलिखित उद्देश्य लागू हो सकते हैं:

- (a) अनुसूचित अपराधों की प्रतिबद्धता द्वारा कथित रूप से उत्पन्न संपत्ति का पता लगाने के लिए: धन शोधन अपराध में धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 (पीएमएलए) के तहत निर्धारित कुछ अनुसूचित अपराधों की प्रतिबद्धता से उत्पन्न संपत्ति शामिल है। संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियां पेशेवर से उन संपत्तियों का पता लगाने या धन और परिसंपत्तियों का पता लगाने की उम्मीद करती हैं।
- (b) शोधित परिसंपत्तियों से कथित रूप से साक्ष्य का सत्यापन करना और एकत्र करना: पेशेवरों को संपत्तियों का पता लगाने के लिए विभिन्न दस्तावेजों जैसे लेखांकन रिकॉर्ड, बैंक स्टेटमेंट, संपत्ति से संबंधित दस्तावेज आदि को सत्यापित करने और जांचने के लिए नियुक्त किया जाता है। साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए इन दस्तावेजों का मूल्यांकन किया जाना है।

लाइसेंस शुल्क/देय/कर अपवंचन: लाइसेंस शुल्क या बकाया या कर चोरी के मामलों में फॉरेंसिक लेखांकन के उद्देश्य विशिष्ट मामले के आधार पर भिन्न हो सकते हैं, लेकिन आम तौर पर, निम्नलिखित उद्देश्य लागू हो सकते हैं:

- (a) अपवंचन की सीमा की पहचान करना: लाइसेंस शुल्क या बकाया या कर अपवंचन के मामलों में विधि विज्ञान लेखांकन का प्राथमिक उद्देश्य अपवंचन की सीमा की पहचान करना है। इसमें वित्तीय रिकॉर्ड का विश्लेषण करना, कर रिटर्न की समीक्षा करना या किसी भी विसंगतियों या अनियमितताओं की पहचान करने के लिए अन्य वित्तीय विश्लेषण करना शामिल हो सकता है।
- (b) शामिल पक्षों की पहचान करने के लिए: पेशेवर को चोरी में शामिल पार्टियों की पहचान करने के लिए बुलाया जा सकता है। इसमें वित्तीय लेन-देन का पता लगाना और वित्तीय अभिलेखों का विश्लेषण करना शामिल हो सकता है।
- (c) बकाया राशि निर्धारित करने के लिए: चोरी के परिणामस्वरूप बकाया राशि निर्धारित करने के लिए पेशेवर को बुलाया जा सकता है। इसमें करों या बकाया शुल्क की राशि की गणना शामिल हो सकती है, साथ ही कोई दंड और ब्याज।

वर्ष 2000 की शुरुआत से सरकार दूरसंचार ऑपरेटरों से एजीआर (समायोजित सकल राजस्व) पद्धति का उपयोग करके लाइसेंस और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क वसूल रही है। दूरसंचार कंपनियां एजीआर से गैर-दूरसंचार राजस्व को बाहर रखती रही हैं और यह कई वर्षों से विवाद का विषय बना हुआ है। इसलिए, सरकारी अधिकारियों द्वारा दूरसंचार ऑपरेटरों से अपनी फीस बढ़ाने के लिए गैर-दूरसंचार राजस्व का पता लगाने के लिए इस क्षेत्र में फॉरेंसिक अकाउंटिंग कार्य लागू किया गया है।

संबंधित पार्टी लेनदेन / मूल्यांकन: संबंधित पार्टी लेनदेन मामलों में फॉरेंसिक लेखांकन के उद्देश्य विशिष्ट मामले के आधार पर भिन्न हो सकते हैं, लेकिन आम तौर पर, निम्नलिखित उद्देश्य लागू हो सकते हैं:

- हितों के टकराव की पहचान करने के लिए: संबंधित पार्टी लेनदेन के मामलों में फॉरेंसिक लेखांकन का प्राथमिक उद्देश्य संभावित हितों के टकराव की पहचान करना है। इसमें वित्तीय लेन-देन का विश्लेषण करना, अनुबंधों की समीक्षा करना या यह निर्धारित करने के लिए अन्य वित्तीय विश्लेषण करना शामिल हो सकता है कि क्या लेनदेन हाथ की लंबाई पर आयोजित किए गए थे।
- धोखाधड़ी के जोखिम का आकलन करने के लिए: संबंधित पार्टी लेनदेन में धोखाधड़ी के जोखिम का आकलन करने के लिए पेशेवर को बुलाया जा सकता है। इसमें लेन-देन की विशेषताओं, जैसे आकार, प्रकृति या लेनदेन के समय के आधार पर धोखाधड़ी की गतिविधियों की क्षमता का मूल्यांकन करना शामिल हो सकता है।
- वित्तीय विवरणों पर प्रभाव को निर्धारित करने के लिए: वित्तीय विवरणों पर संबंधित पार्टी लेनदेन के प्रभाव को निर्धारित करने के लिए पेशेवर को बुलाया जा सकता है। इसमें लेनदेन के उचित मूल्य को प्रतिबिंबित करने या वित्तीय अनुपात पर प्रभाव का आकलन करने के लिए वित्तीय विवरणों को समायोजित करना शामिल हो सकता है।
- कानूनों और विनियमों के अनुपालन का मूल्यांकन करने के लिए: पेशेवरों को यह मूल्यांकन करने के लिए बुलाया जा सकता है कि संबंधित पार्टी लेनदेन के अनुपालन में उपयुक्त कानूनों, विनियमों और कॉर्पोरेट प्रशासन मानकों के अनुपालन में कोई उल्लंघन हुआ है, विशेष रूप से भ्रष्टाचार विरोधी और अंदरूनी व्यापार नियमों से संबंधित।

हानि/क्षति का मूल्यांकन/अनुमान: हानि या क्षति के मूल्यांकन या आकलन में फॉरेंसिक लेखांकन का प्राथमिक उद्देश्य किसी विशेष घटना या विवाद के वित्तीय प्रभाव का एक स्वतंत्र, उद्देश्यपूर्ण और विश्वसनीय मूल्यांकन प्रदान करना है। इन घटनाओं या विवादों में धोखाधड़ी, गबन, अनुबंध का उल्लंघन, बीमा दावे, या कोई अन्य स्थिति शामिल हो सकती है जहां वित्तीय नुकसान या क्षति होती है।

फॉरेंसिक लेखा मूल्यांकन या हानि या क्षति का अनुमान के विशिष्ट उद्देश्य घटना या विवाद की प्रकृति के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। कुछ सामान्य उद्देश्यों में शामिल हैं:

- (a) प्रभावित पक्ष द्वारा किए गए वित्तीय नुकसान या क्षति की सीमा का निर्धारण: पेशेवर को धोखाधड़ी, अनुबंध के उल्लंघन या लापरवाही जैसी घटना के परिणामस्वरूप वित्तीय नुकसान या क्षति की मात्रा की गणना करने के लिए लगाया जा सकता है।
- (b) वित्तीय नुकसान या क्षति के मूल कारण की पहचान करना: पेशेवर को वित्तीय नुकसान या क्षति के मूल कारण की जांच करने और निर्धारित करने के लिए बुलाया जा सकता है।
- (c) नुकसान या क्षति के प्रभाव का मूल्यांकन करना: पेशेवर उस प्रभाव का भी आकलन कर सकता है जो किसी व्यक्ति या संगठन पर वित्तीय नुकसान या क्षति का था। इसमें हानि या क्षति के वित्तीय, परिचालन और प्रतिष्ठित प्रभावों का विश्लेषण करना शामिल हो सकता है।
- (d) वित्तीय विवरणों की विश्वसनीयता का आकलन करना: पेशेवर को वित्तीय विवरणों की जांच करने के लिए बुलाया जा सकता है, खासकर उन स्थितियों में जहां धोखाधड़ी या धन के दुरुपयोग का संदेह है।

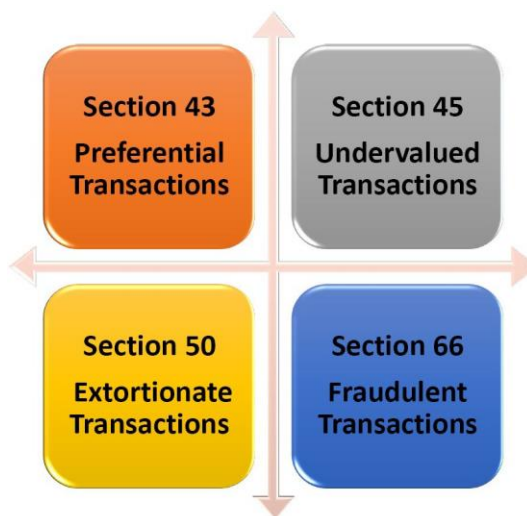
आईबीसी के तहत संदिग्ध लेनदेन: कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP) के दौरान, रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल (RP) या लिक्विडेटर विशिष्ट लेनदेन की जांच के लिए एक पेशेवर नियुक्त कर सकता है, अर्थात्, तरजीही, अंडरवैल्यूड, धोखाधड़ी व्यापार और जबरन वसूली क्रेडिट, जिसे सामूहिक रूप से PUFLE लेनदेन के रूप में संदर्भित किया जाता है। फॉरेंसिक लेखांकन के माध्यम से आईबीसी के तहत संदिग्ध लेनदेन की पहचान करने के उद्देश्य हैं:

- (a) धोखाधड़ी का पता लगाना: फॉरेंसिक लेखांकन धोखाधड़ी लेनदेन का पता लगाने में मदद कर सकता है जो दिवालिया प्रक्रिया के दौरान हो सकता है। इसमें लेन-देन की पहचान करना शामिल है जो लेनदारों को धोखा देने, संपत्ति छिपाने या देनदारियों को बढ़ाने के इरादे से किए गए थे।
- (b) तरजीही और कम मूल्यांकन वाले लेनदेन की पहचान करना: फॉरेंसिक लेखांकन उन लेनदेन की पहचान करने में मदद कर सकती है जिन्होंने दूसरों पर कुछ लेनदारों को वरीयता दी हो सकती है। इसमें कंपनी को दिवालिया घोषित किए जाने से पहले हुए लेन-देन या संबंधित पक्षों के साथ किए गए लेन-देन शामिल हैं। इसी तरह, फॉरेंसिक लेखांकन का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है कि कॉर्पोरेट देनदार की किसी भी संपत्ति को प्रासंगिक अवधि के दौरान प्रबंधन द्वारा कम कीमत पर बेचा या स्थानांतरित किया गया है या नहीं।
- (c) कानूनी कार्यवाही के लिए साक्ष्य बनाना: फॉरेंसिक लेखांकन उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही को दबाने के लिए साक्ष्य बनाने में मदद कर सकती है जो धोखाधड़ी गतिविधि में लगे हो सकते हैं या दिवालिया प्रक्रिया के दौरान नियमों का उल्लंघन कर सकते हैं।

धोखाधड़ी की जांच (साइबर धोखाधड़ी सहित):

संदिग्ध धोखाधड़ी गतिविधियों (साइबर धोखाधड़ी सहित) पर फॉरेंसिक जांच करते समय, निम्नलिखित कुछ विशिष्ट उद्देश्य हैं जो लागू हो सकते हैं:

- संदिग्ध धोखाधड़ी की प्रकृति और सीमा की पहचान करें: पेशेवर को यह निर्धारित करने के लिए बुलाया जा सकता है कि क्या धोखाधड़ी हुई है, इसका दायरा और अवैध या धोखाधड़ी गतिविधियों की गंभीरता जो हुई है।
- संदिग्ध धोखाधड़ी के प्रभाव का निर्धारण करें: पेशेवर को बुलाया जा सकता है धोखाधड़ी गतिविधि के वित्तीय, कानूनी और प्रतिष्ठित प्रभावों का आकलन करने के लिए। धोखाधड़ी के कारण होने वाले वित्तीय नुकसान की राशि निर्धारित करने के लिए जांच की आवश्यकता हो सकती है।
- शामिल पक्षों की पहचान करें: संदिग्ध धोखाधड़ी गतिविधि के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों या संस्थाओं की पहचान करने के लिए पेशेवर को बुलाया जा सकता है। इसमें धोखाधड़ी करने वाले व्यक्ति या समूह के साथ-साथ कोई भी तृतीय-पक्ष व्यक्ति या संगठन शामिल हो सकते हैं जिन्होंने धोखाधड़ी को सक्षम किया हो।
- 4 कानूनों और विनियमों के किसी भी उल्लंघन की पहचान करना: पेशेवर को यह निर्धारित करने के लिए कहा जा सकता है कि क्या संदिग्ध धोखाधड़ी गतिविधियों में कानूनों और विनियमों का कोई उल्लंघन शामिल है, जैसे कि धन शोधन, रिश्वतखोरी और गबन।



बीमा/वैयक्तिक चोट के दावे कई बार किसी पक्ष की लापरवाही के परिणामस्वरूप व्यक्तिगत चोटों के वित्तीय निहितार्थ होते हैं। घायल पक्ष चोट के बोझ को कम करने में मदद करने के लिए नुकसान या वित्तीय दावों की तलाश करने के लिए लापरवाह पार्टी का दावा करता है। विधि विज्ञान लेखाकार दावा राशि की प्रकृति और मात्रा का औचित्य सिद्ध करने के लिए वैज्ञानिक और परिकलित आधार विकसित करने हेतु भविष्य में अर्जन संभाव्यता आदि के क्षेत्र में विशेषज्ञता का उपयोग करता है। जब इस तरह के दावे एक व्यवस्थित और विश्वसनीय आधार पर किए जाते हैं, तो बीमा कंपनियां (जिन्हें अंततः बिल का भुगतान करना पड़ सकता है) दावे की प्रतिपूर्ति करने के लिए अधिक स्वीकार्य होती हैं।

नैतिक/आचार संहिता का उल्लंघन नैतिक अथवा आचार संहिता के उल्लंघनों की न्यायिक जांच का उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि क्या कोई उल्लंघन हुआ है, उल्लंघन की सीमा की पहचान करना और यदि आवश्यक हो तो अनुशासनिक कार्रवाई अथवा कानूनी कार्रवाई के लिए आधार स्थापित करना है। इस तरह की जांच के कुछ प्राथमिक उद्देश्य यहां दिए गए हैं:

- (a) तथ्यों को स्थापित करना: नैतिक या आचार संहिता उल्लंघन में फोरेंसिक जांच का उद्देश्य तथ्यों को स्थापित करना है। इसमें साक्ष्य एकत्र करना, गवाहों, दस्तावेजों का साक्षात्कार करना और आंकड़ों का विश्लेषण करना शामिल हो सकता है।
- (b) उल्लंघन की पहचान करें: जांच का उद्देश्य संगठन की नैतिक या आचार संहिता नीतियों के किसी भी उल्लंघन की पहचान करना है। इसमें भेदभाव, उत्पीड़न, प्रतिशोध, हितों का टकराव, धोखाधड़ी, या कंपनी की नीतियों के अन्य उल्लंघन जैसी कार्रवाइयां शामिल हो सकती हैं।
- (c) उल्लंघन की सीमा का आकलन करें: जांच का उद्देश्य संगठन और उसके हितधारकों पर प्रभाव को निर्धारित करने के लिए उल्लंघन की सीमा का आकलन करना है। इसमें वित्तीय प्रभाव, प्रतिष्ठित क्षति और उल्लंघन के कानूनी निहितार्थों का मूल्यांकन करना शामिल हो सकता है।
- (d) जवाबदेही निर्धारित करना: जांच का उद्देश्य उल्लंघन के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों या समूहों की पहचान करना और उनकी दोषपूर्णता के स्तर का आकलन करना है। इसमें कर्मचारियों, पर्यवेक्षकों, प्रबंधकों और अधिकारियों के कार्यों का मूल्यांकन शामिल हो सकता है।

व्हिसलब्लोअर की शिकायतें: व्हिसलब्लोअर शिकायतों पर फोरेंसिक जांच का उद्देश्य कदाचार की किसी भी घटना की पहचान करना, घटना की गंभीरता का आकलन करना, कदाचार के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों की पहचान करना है। ये गैर-वित्तीय मामले हो सकते हैं जो व्यक्तियों द्वारा कुछ व्यवहारिक उल्लंघन या उल्लंघन की ओर इशारा करते हैं। इस तरह के एक इन-वेस्टिगेशन के कुछ प्राथमिक उद्देश्य यहां दिए गए हैं:

- (a) तथ्य स्थापित करना: व्हिसलब्लोअर शिकायतों पर फोरेंसिक जांच का उद्देश्य तथ्यों को स्थापित करना और वास्तव में क्या हुआ था इसकी सच्चाई का पता लगाना है। इसमें साक्ष्य जुटाना, गवाहों का साक्षात्कार करना, प्रासंगिक दस्तावेजों की समीक्षा करना और यह निर्धारित करने के लिए डेटा का विश्लेषण करना शामिल हो सकता है कि क्या कदाचार या उत्पीड़न की कोई घटना हुई है।
- (b) कदाचार की सीमा की पहचान करें: जांच का उद्देश्य संगठन और उसके कर्मचारियों पर प्रभाव को निर्धारित करने के लिए कदाचार की सीमा और गंभीरता की पहचान करना है। इसमें संगठन के लिए किसी भी वित्तीय, कानूनी या प्रतिष्ठित निहितार्थ का मूल्यांकन शामिल हो सकता है।
- (c) जवाबदेही निर्धारित करें: जांच के लिए व्यक्ति (व्यक्तियों) की पहचान करने और उनके दोष के स्तर का आकलन करने की आवश्यकता हो सकती है। इसमें वरिष्ठ कर्मचारियों, पर्यवेक्षकों, प्रबंधकों और अधिकारियों के कार्यों का मूल्यांकन शामिल हो सकता है।

संपत्ति की चोरी/रिश्वतखोरी/भ्रष्टाचार: संपत्ति की चोरी, रिश्वतखोरी, या भ्रष्टाचार पर एक जांच का उद्देश्य इन गतिविधियों से संगठन को होने वाली वित्तीय हानि या क्षति की मात्रा का निर्धारण करना, गलत काम की सीमा और दायरे का आकलन करना, व्यक्तियों की पहचान करना (यदि संभव हो)

या कदाचार में शामिल समूह। इस तरह की जांच के कुछ प्राथमिक उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- (a) कदाचार की सीमा की पहचान करें: संपत्ति की चोरी, रिश्वतखोरी या भ्रष्टाचार पर जांच का उद्देश्य कदाचार की सीमा की पहचान करना है। इसमें साक्ष्य इकट्ठा करना, वित्तीय रिकॉर्ड की समीक्षा करना, गवाहों का साक्षात्कार करना और गलत काम के दायरे और गंभीरता को निर्धारित करने के लिए डेटा का विश्लेषण करना शामिल हो सकता है।
- (b) जवाबदेही निर्धारित करना: जाँच के लिये गलत काम के लिये ज़िम्मेदार व्यक्तियों या समूहों की पहचान करने और उनकी दोषपूर्णता के स्तर का आकलन करने की आवश्यकता हो सकती है। इसमें कर्मचारियों, पर्यवेक्षकों, प्रबंधकों और अधिकारियों के कार्यों का मूल्यांकन शामिल हो सकता है।
- (c) वित्तीय प्रभाव का आकलन करें: जांच का उद्देश्य संपत्ति की चोरी, रिश्वतखोरी या भ्रष्टाचार से संगठन को होने वाले वित्तीय नुकसान या क्षति की मात्रा निर्धारित करना है। इसमें वित्तीय रिकॉर्ड का मूल्यांकन करना और वित्तीय नुकसान की सीमा निर्धारित करने के लिए डेटा का विश्लेषण करना शामिल हो सकता है। कभी-कभी इसमें शामिल पक्षों से क्षतिपूर्ति की मांग करने की आवश्यकता होती है ताकि नुकसान की भरपाई या कम करने का प्रयास किया जा सके।

बौद्धिक संपदा का डेटा उल्लंघन/चोरी: डेटा उल्लंघन संवेदनशील या गोपनीय डेटा की सुरक्षा के लिए किए गए सुरक्षा उपायों का उल्लंघन है, और इसके परिणामस्वरूप व्यक्तिगत रूप से ऐसी जानकारी की चोरी होती है जो ऐसी जानकारी तक पहुंच के लिए अधिकृत नहीं हैं। बहुत बार, इस तरह के उल्लंघन डिजिटल संपत्ति को चोरी करने के लिए किए जाते हैं, जिसका बहुत अधिक मूल्य होता है, जिसे बौद्धिक संपदा भी कहा जाता है क्योंकि यह कुछ मानव बुद्धि के आवेदन द्वारा बनाया गया है। इन अमूर्त संपत्तियों के विशाल मूल्य के कारण इस प्रकार की घटनाएं अब काफी आम होती जा रही हैं, जिन्हें स्मार्ट तकनीकी अपराधियों द्वारा चोरी करना भी काफी आसान है। इसलिए फॉरेंसिक एकाउंटेंट के पास इस प्रकार की घटनाओं की जांच करने में सक्षम होने के लिए डिजिटल फॉरेंसिक की विशेषज्ञता होनी चाहिए।

वैकल्पिक विवाद समाधान वैकल्पिक विवाद संकल्प में विधि विज्ञान लेखांकन के उद्देश्य विशिष्ट मामले के आधार पर अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन सामान्यतः निम्नलिखित उद्देश्य लागू हो सकते हैं

- (a) निपटान समझौते की सुविधा के लिए: एडीआर में फॉरेंसिक लेखांकन के प्राथमिक उद्देश्यों में से एक पार्टियों के बीच एक निपटान समझौते की सुविधा प्रदान करना है। पेशेवर को वित्तीय जानकारी, विश्लेषण या विशेषज्ञ राय प्रदान करने के लिए कहा जा सकता है जो पार्टियों को पारस्परिक रूप से स्वीकार्य निपटान समझौते तक पहुंचने में मदद कर सकता है।
- (b) वित्तीय मुद्दों की पहचान करने के लिए: पेशेवर को उन वित्तीय मुद्दों की पहचान करने के लिए बुलाया जा सकता है जो विवाद के लिए प्रासंगिक हैं। इसमें वित्तीय विसंगतियों या अनियमितताओं की पहचान करने के लिए वित्तीय रिकॉर्ड की समीक्षा करना, वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करना या अन्य वित्तीय विश्लेषण करना शामिल हो सकता है।

साक्ष्य

पेशेवर को उनकी एफएआई रिपोर्ट के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष गवाही देने के लिए कहा जा सकता है। निम्नलिखित उद्देश्य लागू हो सकते हैं: -

- (a) तथ्यात्मक जानकारी प्रदान करने के लिए: एक गवाह का प्राथमिक उद्देश्य मामले के लिए प्रासंगिक तथ्यात्मक जानकारी प्रदान करना है। फॉरेंसिक लेखांकन के मामले में, इसमें वित्तीय लेनदेन, लेखांकन प्रथाओं या अन्य वित्तीय मैट्रिक्स के बारे में जानकारी प्रदान करना शामिल हो सकता है।
- (b) अपनाई गई कार्यप्रणाली की व्याख्या करने के लिए: एफएआई नियोजन के संचालन में अपनाई गई पद्धति पर पेशेवर से पूछताछ की जा सकती है या जिरह की जा सकती है।
- (c) समयरेखा स्थापित करने में मदद करने के लिए: एक गवाह को ऐसी जानकारी प्रदान करने के लिए कहा जा सकता है जो मामले से संबंधित घटनाओं की समयरेखा स्थापित करने में मदद करती है। इसमें इस बारे में जानकारी शामिल हो सकती है कि विशिष्ट वित्तीय लेनदेन कब हुए या कुछ दस्तावेज़ कब बनाए गए थे।

अपने ज्ञान का परीक्षण करें

बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs)

सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें:-

1. नीचे दिए गए कथनों में से, सत्य होने की संभावना वाले कथन की पहचान करें: -
 - (a) एक पेशेवर एक फॉरेंसिक लेखा और जांच नियोजन के हिस्से के रूप में एक कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ व्हिसल-ब्लोअर शिकायत की जांच कर सकता है।
 - (b) एक पेशेवर एक फॉरेंसिक लेखा और जांच नियोजन के हिस्से के रूप में एक कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ व्हिसल-ब्लोअर शिकायत की जांच नहीं कर सकता है।
 - (c) एक पेशेवर केवल स्पष्ट निर्दिष्ट परिस्थितियों में फॉरेंसिक लेखा और जांच नियोजन के हिस्से के रूप में एक कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ व्हिसल-ब्लोअर शिकायत की जांच कर सकता है।
 - (d) कोई पेशेवर किसी कंपनी के अधिकारियों के विरुद्ध सूचना प्रदाता शिकायत की जांच तब तक नहीं कर सकता जब तक कि विनियामक को विशेष रूप से ऐसा करने की आवश्यकता न हो।

2. सबसे उपयुक्त कथन की पहचान कीजिये: -
 - (a) वैकल्पिक विवाद समाधान किसी पेशेवर द्वारा प्रदान की जाने वाली न्यायिक लेखांकन एवं जांच सेवाओं का भाग होता है। वैकल्पिक विवाद समाधान का उद्देश्य पक्षों के बीच एक समझौता समझौते को सुविधाजनक बनाने तक सीमित है।
 - (b) वैकल्पिक विवाद समाधान किसी पेशेवर द्वारा प्रदान की जाने वाली न्यायिक लेखांकन एवं जांच सेवाओं का भाग होता है। वैकल्पिक विवाद समाधान का उद्देश्य पक्षों के बीच एक निपटान समझौते को सुविधाजनक बनाना और/या विवाद से संबंधित वित्तीय मुद्दों की पहचान करना हो सकता है।
 - (c) वैकल्पिक विवाद समाधान किसी पेशेवर द्वारा प्रदान की जाने वाली विधि विज्ञान लेखा एवं अन्वेषण सेवाओं का हिस्सा नहीं है क्योंकि ऐसी सेवाओं में फॉरेन-सिक लेखांकन कौशल शामिल नहीं होता है।
 - (d) वैकल्पिक विवाद समाधान किसी पेशेवर द्वारा प्रदान की जाने वाली विधि विज्ञान लेखा एवं जांच सेवाओं का हिस्सा नहीं है क्योंकि ऐसी सेवाओं में अभिवेषणात्मक कौशल शामिल नहीं होते हैं।
3. निम्नलिखित में से कौन सा कथन फॉरेंसिक विज्ञान का सही विवरण है?
 - (a) न्यायिक विज्ञान में अपराध को सुलझाने के लिए वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग शामिल है जो कानून की जांच का सामना कर सकते हैं।
 - (b) फॉरेंसिक विज्ञान में अपराध को हल करने के लिए संदिग्धों के साथ व्यापक साक्षात्कार का उपयोग करने की विधि शामिल है।
 - (c) फॉरेंसिक विज्ञान में अपराध को हल करने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य का उपयोग करने की विधि शामिल है।
 - (d) फॉरेंसिक विज्ञान में अपराध को हल करने के लिए व्यापक पूछताछ का उपयोग करने की विधि शामिल है।
4. निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक कानून, जो निवेशकों को धोखाधड़ी-उधार वित्तीय रिपोर्टिंग से बचाने का प्रयास करता है, एनरॉन और कुछ अन्य घोटालों के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में पारित किया गया था? इस कानून के लिए यह भी आवश्यक है कि कंपनियों के अधिकारी लिखित रूप में प्रमाणित करें कि कंपनी के वित्तीय विवरण आवश्यक प्रकटीकरण आवश्यकताओं का अनुपालन करते हैं। इसके अलावा, इस कानून में गलत बयान देने के लिए कठोर दंड लगाने के प्रावधान भी शामिल थे।
 - (a) विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम, 1977
 - (b) धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002
 - (c) सरबेन्स ऑक्सले अधिनियम, 2002
 - (d) निवेशक संरक्षण अधिनियम, 2009

5. कुछ स्थितियों में एफएआई जुड़ाव उत्पन्न हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी स्थिति नहीं है?
- (a) पेशेवर को न्यायालय द्वारा नियुक्त किया जाता है।
 - (b) पेशेवर एक नियामक निकाय द्वारा नियुक्त किया जाता है।
 - (c) पेशेवर को संविदात्मक समझौते के तहत एक ग्राहक द्वारा नियुक्त किया जाता है।
 - (d) व्यावसायिक, वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के दौरान देखी गई किसी भी संदिग्ध गतिविधियों को तर्कसंगत निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए स्वयं ऐसी संलग्नता के साथ करता है।

बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर:

1.	(a)	2.	(b)	3.	(a)	4.	(c)	5.	(d)
----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----